

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2545 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ญัฐธิ มีประเทศ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

จำเลยมีแผ่นวีดีโอซีดีแผ่นซีดีและแผ่นซีดีรอมของกลางไว้เพื่อขายและเสนอขายตามฟ็องข้อ (ก) และประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตามฟ็องข้อ (ข) ในคราวเดียวกันแต่การกระทำของจำเลยตามฟ็องข้อ(ก)และข้อ(ข)เป็นการกระทำโดยอาศัยเจตนาที่แยกต่างหากจากกันและเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายคนละฉบับกัน จึงเป็นความผิดสองกรรม

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ 1 บริษัทกระป๋อง แอนด์ โค จำกัด ผู้เสียหายที่ 2 บริษัทโฟร์เอส สตูดิโอ จำกัด ผู้เสียหายที่ 3 บริษัทอาร์.เอส.โปรโมชั่น 1992 จำกัด ผู้เสียหายที่ 4 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุตามบัญชีรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์และวันเดือนปีที่โฆษณาครั้งแรกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ถึง 4 และได้มีการโฆษณางานครั้งแรก

ที่ประเทศไทย บริษัทโซนี่ มิวสิก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ ผู้เสียหายที่ 5 บริษัท
ดับเบิลยูอีเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลอิงค์ ผู้เสียหายที่ 6 บริษัทบีเอ็มจี มิวสิก จำกัด ผู้เสีย
หายที่ 7 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทโพลี
แกรมอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มิวสิกบี.วี. ผู้เสียหายที่ 8 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายที่ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ บริษัทอีเอ็มไอ เรคคอร์ด จำกัด ผู้เสีย
หายที่ 9 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ผู้เสียหายที่ 5 ถึงที่ 9 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ตน
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เสียหายที่ 5 ถึงที่ 9 เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภท
สิ่งบันทึกเสียงและดนตรีกรรมตามบัญชีรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์
และวันเดือนปีที่โฆษณาครั้งแรกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และได้มีการโฆษณา
งานครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และ
ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นประเทศภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย บริษัทไมโคร
ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ผู้เสียหายที่ 10 บริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์ปอเรเตด ผู้เสีย
หายที่ 11 บริษัทไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น ผู้เสียหายที่ 12 บริษัทแอปเปิล
คอมพิวเตอร์ อิงค์ ผู้เสียหายที่ 13 บริษัทฮอโต้เดสค์ อิงค์ ผู้เสียหายที่ 14 จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีภูมิลำเนาอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาทลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ซึ่งผู้เสียหายที่ 10 ถึงที่ 14
ดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย การสร้างสรรค์รายการ
ต่าง ๆ เป็นคำสั่ง ชุดคำสั่งภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้รับผลเป็นรายการต่าง ๆ
ตามที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดได้แล้ว บันทึกลงในแผ่นซีดี บันทึกเสียงและภาพอัน

สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายที่ 10 ถึงที่ 14 ตามบัญชีรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์ และวันเดือนปีที่โฆษณาครั้งแรกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ถึง 10 และได้มีการโฆษณาครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ดังนั้นผู้เสียหายทั้งสิบสี่จึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 เวลากลางวัน จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

(ก) จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ วรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของผู้เสียหายทั้งสิบสี่ โดยการนำเอาแผ่นวีดีโอซีดีคาราโอเกะ ซีดีเพลงซีดีรอมเพลงคาราโอเกะเอ็มพี 3 ซีดีรอมเพลงเอ็มพี 3 และแผ่นซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกงานของผู้เสียหายทั้งสิบสี่ตามเอกสารท้ายฟ้องซึ่งมีผู้ทำซ้ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสิบสี่ รวมจำนวน 409 แผ่นออกขายเสนอขาย มีไว้เพื่อขายแก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้าโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าแผ่นวีดีโอซีดีคาราโอเกะ ซีดีเพลง ซีดีรอมเพลงคาราโอเกะเอ็มพี 3 ซีดีรอมเพลงเอ็มพี 3 และแผ่นซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสิบสี่ และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายทั้งสิบสี่

(ข) จำเลยประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายแผ่นวีดีโอซีดีคาราโอเกะซีดีรอมเพลงคาราโอเกะเอ็มพี 3 ซีดีรอมเพลงเอ็มพี 3 และแผ่นซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นเทปหรือวัสดุโทรทัศนโดยทำเป็นธุรกิจอยู่ที่ร้านยูเรก้า แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และได้ประโยชน์ตอบแทนจาก

ราคาจำหน่ายวีดีโอเทปดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 28, 30, 31, 61, 69, 70, 73, 75, 76 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3, 14, 30, 31, 52 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 91 โดยขอให้วางโทษเป็นสองเท่าและบวกโทษจำคุก 6 เดือน ของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.841/2542 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้ากับโทษคดีนี้ ให้แผ่นวีดีโอซีดีคาราโอเกะ ซีดีเพลง ซีดีรวมเพลงคาราโอเกะเอ็มพี 3 ซีดีรวมเพลงเอ็มพี 3 และซีดีรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (ที่ถูกละเมิด 31(1)), 70 วรรคสอง พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (ที่ถูกละเมิด 31(1)), 70 วรรคสอง ให้จำคุก 2 ปี และปรับ 400,000 บาท จำเลยเคยต้องโทษตามคำพิพากษา (ในความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) และพ้นโทษ (ปรับ) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี กลับมากระทำความผิดคดีนี้อีก ต้องวางโทษเป็นสองเท่า ให้จำคุก 4 ปี และปรับ 800,000 บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 ให้ปรับ 20,000 บาท รวมจำคุก 2 ปี (ที่ถูกละเมิด 4 ปี) และปรับ 820,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี

(ที่ถูก 2 ปี) และปรับ 410,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับ (สำหรับความผิด) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนที่โจทก์ขอให้บวกโทษจำเลยนั้น ให้ยกคำขอส่วนนี้ เนื่องจากคดีนี้ศาลไม่ได้ลงโทษจำคุกจำเลย (ที่ถูกรอการลงโทษจำคุกคดีนี้ให้จำเลย)

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ตามอุทธรณ์ของจำเลยพอเป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์ 2 ประการ คือการกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ (ก) และข้อ (ข) เป็นความผิดกรรมเดียวกัน ประการหนึ่งกับขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษในระยะสั้นอีก ประการหนึ่ง สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ (ก) และ ข้อ (ข) แม้จำเลยจะมีแผ่นวีดีโอซีดี แผ่นซีดีและแผ่นซีดีรวมของกลางไว้เพื่อขายและเสนอขายตามฟ้องข้อ (ก) และประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ตามฟ้องข้อ (ข) ในคราวเดียวกันดังที่จำเลยอุทธรณ์ แต่การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ (ก) และข้อ (ข) ก็เป็นการกระทำโดยอาศัยเจตนาที่แยกต่างหากจากกันและเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายคนละฉบับกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดสองกรรมดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างว่าเป็นความผิดกรรมเดียวนั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดตามฟ้องข้อ (ก) จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1), 70 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 73 ให้จำคุก 1 ปี และปรับ 200,000 บาท ส่วนความผิดตามฟ้องข้อ (ข) จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 ให้ปรับ 10,000 บาท รวมเป็นจำคุก 1 ปี และปรับ 210,000 บาทเมื่อลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 105,000 บาท โดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้ตามกำหนดระยะเวลาเดิมและให้ยกคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในส่วนที่ให้รับสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ